فى الثانية (والدفن بالصحراء افضل) من الدفن بالعمران لانه أقل ضررا على الاحياء من الورثة وأشبه بمساكن الآخرة وأكثر للدعاء له والترحم عليه (وان ماتت) المرأة (الحامل) بمن ترجى حياته (حرم شق بطنها) من أجل الحمل مسلمة كانت أو ذمية على الاصح لما فى ذلك من هتك حرمة متيقنة لابقاء حياة موهومة لان الغالب والظاهر ان الولد لا يعيش (وأخراج النساء من ترجى حياته) وهو ما اذا كان يتحرك حركة قوية وانتفخت الخارج بعد قيام ستة أشهر (فان تعذر) عليهن اخراجه (لم تدفن) وتترك حتى يموت ولا تدفن قبله ولا يوضع عليه ما يزنه ولو قدر الرجال على اخراجه (وان خرج بعضه) أى الحمل (حياشق) بطنها (للباقى) لتيقن حياته بعد ان كانت موهومة

(فصل) فى أحكام المصاب والتعزية (تسن تعزية المسلم) ولو صغيرا قبل الدفن وبعده وتكره لشابة أجنبية (الى ثلاثة أيام) بلياليهن فلا تعزية بعدها (فيقال) فى التعزية (له) أى لمسلم مصاب بمسلم (أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك ويقول هو) أى المصاب (استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك) وكره تكرارها فلا يعزى عند القبر من عزى واذا رأى الرجل قد شق ثوبه على المصيبة عزاه ولم يتركه فعله الباطل وان نهاه فحسن (ولا باس بالبكاء على الميت) قبل الموت وبعده لكثرة الاخبار بذلك (ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت) بلفظ النداء وامعه لزيادة الالف والهاء فى آخره كواسيداه واخليلاه وانقطاع ظهراه (و) تحرم (النياحة وهى رفع الصوت بذلك برنة ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه) وفى الفصول يحرم النحيب والتعداد واظهار الجزع لان ذلك يشبه التظلم من الظالم وهو عدل من الله تعالى (وتسن زيارة القبور للرجال) وان يقف زائرا مامه قريبا منه وتباح زيارة المسلم لقبر كافر (وتكره) زيارة القبور (للنساء) وان علمن انه يقع منهن محرم حرمت زيارتهن القبور قولا واحدا (وان اجتازت المرأة بقبر فى طريقها) ولم تكن خرجت له (فسلمت عليه ودعت له فحسن) لانها لم تخرج لذلك (وسن لمن زار القبور) اذا كانت للمسلمين (أو مر بها ان يقول) معرفا (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسال الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم) فقوله للاحقون للتبرك (وابتداء السلام على الحى سنة) ومن جماعة سنة كفاية والافضل السلام من جميعهم فلو سلم عليه جماعة فقال وعليكم السلام وقصد الرد على الذين سلموا عليه جميعا جاز ذلك وسقط الفرض فى حق الجميع ويكره الانحناء ورفع الصوت بابتداء السلام سنة ليسمعه المسلم عليهم سماعا محققا وان سلم على ايقاظ عندهم نيام أو على من لم يعلم هل هم أيقاظ أو نيام خفض صوته بحيث يسمع الايقاظ ولا يوقظ النيام ولو سلم على انسان ثم لقيه على قرب سن ان يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر وسن ان يبدأ بالسلام قبل كل كلام ولا يترك السلام اذا كان يغلب على ظنه ان المسلم عليه لا يرد عليه وان دخل على جماعة فيهم محارم سلم على الكل ثم يسلم على العلماء ثانيا (ورده) فرض عين على المسلم عليه المنفرد و (فرض كفاية) على الجماعة المسلم عليهم فيسقط برد واحد منهم ويجب الرد فورا بحيث يعد جوابا للسلام والا لم يكن ردا ورفع الصوت بالرد واجب قدر الابلاغ ويزاد الرد فى رد السلام وجوبا ويخير بين تعريفه وتنكيره فى سلامه على

قوله للاحقون للتبرك كذا فى النسخ والمناسب ابداله بان شاء الله اه مصححه